刑法04 筆記：構成要件分類（二）結合犯與加重結果犯、繼續犯vs狀態犯

來源：刑法04 課程字幕 01:01:56 ~ 01:49:57

🕮 法條原文速查

§17（加重結果犯）
因犯罪致發生一定之結果，而有加重其刑之規定者，如行為人不能預見其發生時，不適用之。
→ 加重結果犯＝**故意基本行為 ＋ 過失加重結果**

§80（追訴權時效）
II：前項期間自犯罪**成立**之日起算。但犯罪行為有**繼續之狀態**者，自行為**終了**之日起算。
→ 繼續犯的時效從「終了」起算

§226-1（強制性交殺人罪 / 結合犯）
犯第 221 條、第 222 條……之罪，而故意殺害**被害人**者，處死刑或無期徒刑……
→ 結合犯，且**被害人須同一人**

§271（普通殺人罪）
殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

§277（傷害罪）
I：傷害人之身體或健康者……
II：犯前項之罪，因而致人於死者……因而致重傷者……
→ II 為**加重結果犯**（故意傷害 ＋ 過失致死/重傷）

§302（私行拘禁罪）
私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者……
→ 典型**繼續犯**

§306（侵入住居罪）
I：無故侵入他人住宅……→ **繼續犯**（侵入後持續侵害居住安寧）

§328（普通強盜罪）
→ 基礎罪

§332（強盜結合犯）
犯強盜罪而故意殺人者、放火者、強制性交者、擄人勒贖者、使人受重傷者……
→ 結合犯，**被害人不須同一**

§347（擄人勒贖罪）
→ 基礎罪

§348（擄人勒贖結合犯）
犯前條第一項之罪而故意殺人者……故意殺被害人者……
→ 結合犯

實務見解速查

> **結合犯行為順序**：實務認為結合犯 A、B 罪的行為順序**可以顛倒**，只要有「時空密接性」即可。但性犯罪結合殺人的情形，先殺後性侵→屍體無性自主法益→不成立結合犯。

> **結合犯故意認定（實務 vs 學說）**：
>
> - **實務**：另行起意也可以成立結合犯（先強盜後臨時起意殺人→§332）
> - **學說**：需同一故意，事後另行起意不應認為結合犯（「事後故意非故意」）

> **結合犯既未遂判斷（實務 vs 學說）**：
>
> - **實務**：只看 **B 罪**既未遂（B 罪既遂→結合犯既遂）
> - **學說**：A、B 兩罪都要既遂才是結合犯既遂
> - **最低共識**：B 罪至少須既遂

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「結合犯與加重結果犯的差異？」	結合犯＝**故意＋故意**；加重結果犯＝**故意＋過失**（§17）
「三大結合犯條文？」	**§226-1**（性侵害）、**§332**（強盜）、**§348**（擄人勒贖）
「結合犯行為順序可否顛倒？」	**可以**，但須時空密接。例外：性犯罪不可先殺後性侵（屍體無性自主法益）
「§226-1 與 §332 被害人是否須同一？」	§226-1 寫「**被害人**」→ **須同一**；§332 未限定 → **不須同一**
「結合犯另行起意可否成立？」	**實務可以**；**學說不行**（事後故意非故意）
「結合犯的既未遂如何判斷？」	實務看 **B 罪既遂**；學說看 **AB 兩罪均既遂**
「繼續犯的追訴權時效如何起算？」	自行為**終了**之日起算（§80 II 但書），非「既遂」之日
「繼續犯 vs 狀態犯的典型例子？」	繼續犯：**私行拘禁§302**、侵入住居§306；狀態犯：殺人、傷害
「繼續犯對相續共同正犯的影響？」	繼續犯＝既遂後仍可加入（相續共同正犯）；狀態犯＝既遂後不可

一、第三組：單一犯 / 結合犯 / 加重結果犯

基本概念比較

類型	結構	主觀要素	舉例
單一犯	A 罪	單一故意或過失	殺人、竊盜
結合犯	A 罪 ＋ B 罪 → C 罪	**故意 ＋ 故意**	§332 強盜殺人
加重結果犯	A 罪 → 加重結果	**故意 ＋ 過失**	§277 II 傷害致死

```
結合犯 vs 加重結果犯
├── 結合犯：故意 A ＋ 故意 B → 獨立罪名 C（重刑化思想）
│     └── 立法目的：A+B 經常伴隨發生 → 合併評價加重處罰
│
└── 加重結果犯：故意 A → 過失導致加重結果
      └── §17：行為人須「能預見」加重結果（否則不適用）
```

三大結合犯條文

條文	基礎罪（A 罪）	結合罪（B 罪）
§226-1	強制性交（§221/§222 等）	故意殺人、故意重傷
§332	強盜（§328）	故意殺人、放火、強制性交、擄人勒贖、重傷
§348	擄人勒贖（§347）	故意殺人、重傷

結合犯五大爭議

爭議一：行為順序可否顛倒？

結論	說明
原則可以顛倒	A→B 或 B→A 均可，但須有**時空密接性**
例外：性犯罪	先殺後性侵 → **不可**成立結合犯（屍體無性自主法益可言）

爭議二：被害人是否須同一？

條文	是否須同一	理由
§226-1	須同一	條文明文寫「被害人」
§332	不須同一	條文未限定被害人身分

> 例：甲強盜 A 的財物後，殺了路人 B → 可成立 §332（被害人不同也可）

爭議三：故意——可否另行起意？

立場	結論	理由
實務	可以	只要有故意就夠，另行起意也是故意
學說	不行	「事後故意非故意」：結合犯的立法目的是 A、B 在同一犯意下的高度關聯，另行起意不符

爭議四：既未遂判斷標準

立場	判斷標準	舉例
實務	只看 **B 罪** 既遂	強盜（A）後殺人（B）既遂 → 結合犯既遂
學說	**A、B 都要既遂**	強盜未遂 ＋ 殺人既遂 → 結合犯未遂
最低共識	B 罪至少須既遂	B 罪未遂 → 結合犯不成立（否則回歸數罪併罰）

爭議五：多重結合（A＋B＋C 怎麼處理？）

- 基礎罪（A）＋**最重的 B 罪** → 成立結合犯
- 其餘罪 → **數罪併罰**
- 例：強盜（A）＋殺人（B）＋強制性交（C）→ §332 強盜殺人（最重），另 §221 數罪併罰

二、第四組：繼續犯 vs 狀態犯

基本概念

比較項目	狀態犯	繼續犯
特徵	既遂同時法益侵害即告結束	既遂後法益侵害**持續中**
「終了」時點	既遂＝終了（同時）	既遂 ≠ 終了（有時間差）
典型例子	殺人、傷害	**私行拘禁（§302）**、侵入住居（§306）、持有犯罪（如持有毒品）

著手、既遂、終了 三概念

```
時間軸
├── 著手：開始實行構成要件行為
├── 既遂：構成要件全部實現
└── 終了：法益侵害狀態結束（≠ 行為完成）
      └── 狀態犯：既遂＝終了
      └── 繼續犯：終了在既遂之後（法益持續被侵害）
```

> **持有犯罪也是繼續犯**：持有毒品、持有槍砲 → 從開始持有到終止持有，法益持續被侵害。

三大區別實益

（一）追訴權時效起算（§80 II）

犯罪類型	時效起算點	依據
狀態犯	犯罪**成立（既遂）**之日	§80 II 本文
繼續犯	行為**終了**之日	§80 II 但書

> 實益：繼續犯的時效起算較晚 → 被追訴的期間更長

（二）相續共同正犯

犯罪類型	既遂後他人可否加入？
狀態犯	**不可以**。既遂＝終了，犯罪已結束，之後加入的人無法成為共同正犯

繼續犯　**可以**。既遂後犯罪仍在繼續中，中途加入者可成立相續共同正犯

> 例：甲已將被害人拘禁（§302 既遂），乙事後加入一起看管被害人 → 乙可成立§302 的**相續共同正犯**

（三）不真正溯及既往（法律變更）

犯罪類型	法律變更的適用
狀態犯	既遂時點的法律 → 適用舊法
繼續犯	若繼續中法律變更 → 適用**新法**（不真正溯及既往，合憲）

> 例：甲在繼續拘禁中，立法者加重§302 的刑度 → 甲適用新法（加重後的刑度）

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§17	加重結果犯	故意＋過失加重
§80 II	追訴權時效起算	繼續犯從終了起算
§226-1	性侵害結合犯	被害人須同一
§277 II	傷害致死	加重結果犯典型
§302	私行拘禁罪	繼續犯典型
§306	侵入住居罪	繼續犯
§332	強盜結合犯	被害人不須同一
§348	擄人勒贖結合犯	三大結合犯之一

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
結合犯行為順序	可顛倒，但須時空密接；性犯罪例外（屍體無性自主法益）
結合犯故意（實務）	另行起意亦可成立結合犯
結合犯故意（學說）	需同一故意，事後故意非故意
結合犯既未遂（實務）	看 B 罪既遂
結合犯既未遂（學說）	AB 兩罪均需既遂